

1500089-11.2021.8.26.0681

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... e que tinha sido vítima de um roubo; quando seu irmão chegou disse que o celular pertencia a uma amigo e que estava apenas carregando o aparelho. Indagada pela defesa, disse que enviou a foto de seu irmão para o genro da vítima a fim de saber se ele tinha participado do roubo; que depois do envio da foto a pessoa sumiu;

Interrogado, o réu Marcus Vinícius confessou parte os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500089-11.2021.8.26.0681 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500089-11.2021.8.26.0681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS ANTONIO DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

MARCUS VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA, DAVI LIMA RUAS e FÁBIO ROBERTO ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública como incursos nas penas do artigo 157, §2º, II e V, §2-A, I do CP, porque, conforme a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2021, no período da tarde, na Rua Airton Pagotto, nº 391, Bairro Primavera, nesta cidade e Comarca de Louveira/SP, os indiciados MARCUS VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA, DAVI LIMA RUAS e FÁBIO ROBERTO ALVES DA SILVA, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Honda Civic, placas FGQ-6699, a quantia de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), uma TV, da marca LG, dois relógios de pulso, uma maleta com álbum de fotografias; um controle de portão, roupas masculinas, documentos, corrente, pulseira e aliança de ouro, além de R\$ 2.198, 20 (dois mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos) que foram gastos em seu cartão bancário, não avaliados, pertencentes à vítima Augusto Pagotto. Decretada a prisão temporária de Marcus e Davi (fls. 69-71). A denúncia foi recebida em 04/03/2021 (fls. 169-171), sendo decretada a prisão

preventiva dos réus.

O réu Marcus Vinícius Antônio da Silva foi citado (fls. 256), e apresentou Resposta à Acusação (fls. 327-335).

O réu Davi Lima Ruas foi citado (fls. 383), e apresentou Resposta à Acusação (fls. 414/415).

O processo foi desmembrado em relação ao réu Fábio Roberto Alves da Silva (fls.547).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas a vítima, três testemunhas e, ao final, interrogados os acusados.

Memoriais do Ministério Público (fls. 602/606), requerendo a procedência parcial da ação com a condenação do réu Marcus e a absolvição do acusado Davi. Memoriais do acusado Davi (fls. 607/611), requerendo sua absolvição por falta de provas.

Memoriais do acusado Marcus (fls. 621/668), requerendo a desclassificação para o crime de favorecimento.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Eis a prova oral colhida em juízo.

A vítima narrou os fatos tal qual descritos na denúncia; disse que ficou quase três horas em poder dos autores; que foi ameaçado diversas vezes de morte; que não viu o rosto dos autores e que não seria capaz de reconhecer o indivíduo que lhe pediu comida; que foram três os indivíduos que entraram em sua casa, sendo um armado. Indagado pela Promotora, disse que ficou com um machucado no rosto, no punho e no dedão do pé; que mudou a rotina depois do ocorrido, pois passou a fechar a porta, que deixou de fazer compras por medo do acontecido. Não reconheceu nenhum dos réus em juízo.

A testemunha de acusação, policial Marcos disse se lembrar da ocorrência; narrou os fatos tal como descrito na denúncia; além disso, acrescenta que em determinado momento, quando estavam indo para São Paulo com a vítima, pararam em uma favela e venderam os bens subtraídos, além de pedirem as senhas dos cartões de crédito para a vítima e agredi-lo; foram até o Shopping Campo Limpo, deixando o veículo Honda Civic no estacionamento; disse que as imagens do vídeo mostram a entrada do veículo da vítima, bem como do veículo do réu Marcus; as câmeras também captaram o momento em que Marcus entrou em algumas lojas, acompanhado de outro indivíduo não identificado; as imagens também mostram todos conversando dentro do Shopping; que em determinado momento este indivíduo troca de roupa e continua na companhia de Marcus; a vítima consegue se libertar e a polícia é acionada; Marcus vai até o caixa do Shopping, paga o ticket de estacionamento, todos entram no carro e vão embora; dentro do Honda Civic da vítima constava uma anotação do telefone de Marcus, o que fortaleceu a ligação dele com o ocorrido; em cumprimento ao mandado de busca e apreensão cumprido na casa de Marcus foram encontradas as mesmas roupas que ele usava no dia dos fatos e o relógio da vítima, além de alguns "enforca gatos". Com relação ao réu Davi, disse não ter tido contato com ele; que a irmã de Davi descobriu um celular no quarto dela e entrou em contato com os familiares da vítima; a irmã de Davi mandou uma foto para o parente da vítima; através dessa foto, descobriu-se que Davi era um dos rapazes que estavam no Shopping e foram embora pela porta da frente do local, na posse dos objetos roubados; apenas teve contato com Marcus, mas não com Davi. Indagado pela Promotora de Justiça, disse que o investigador Daniel e seu chefe, Paulo, cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa de Marcus.

A testemunha de acusação, Paulo, policial, disse se lembrar da ocorrência; na época, foi cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de Marcus; que foram localizados vários objetos relacionados ao crime, tais como o boné, camiseta, bermuda, chinelo, um relógio e o carro que Marcus utilizava no dia dos fatos e estava no Shopping; que em sede policial, Marcus nada disse sobre os fatos; que a vítima não reconheceu o réu Marcus; que o relógio apreendido pertencia à vítima.

A testemunha de defesa, Cilene, irmã do réu Davi, disse que não presenciou os fatos; que não fez nenhuma acusação contra seu irmão; encontrou o celular da vítima em seu quarto; que não conhecia a pessoa da foto que aparecia no celular; que mandou mensagem de WhatsApp para o genro da vítima, depois de ver as últimas

mensagens enviadas; que a vítima respondeu e disse que o celular lhe pertencia e que tinha sido vítima de um roubo; quando seu irmão chegou disse que o celular pertencia a uma amigo e que estava apenas carregando o aparelho. Indagada pela defesa, disse que enviou a foto de seu irmão para o genro da vítima a fim de saber se ele tinha participado do roubo; que depois do envio da foto a pessoa sumiu; Interrogado, o réu Marcus Vinícius confessou parte os fatos; que apenas foi pago para passar o cartão da vítima dentro do shopping, porém não sabia da existência de arma de fogo e do fato de que a vítima tinha sido amarrada; que não teve contato com a vítima, encontrando os demais réus apenas dentro do shopping; que alguém ligou para ele pedindo que passasse o cartão de uma vítima; que Fábio o encontrou dentro do shopping e lhe entregou o cartão; que não conseguiu passar o cartão nas lojas do shopping; que não teve contato com o réu Davi; que ia receber o relógio da vítima como forma de pagamento. Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que o réu Fábio ligou e pediu que ele fizesse uma "corrida" para ele em São Paulo, em um shopping; próximo ao local, ao entrar novamente em contato com Fábio, ele pediu que subisse no shopping e fosse em algumas lojas para passar um cartão de uma vítima de roubo; pilotava um gol branco na ocasião; não lembra qual roupa Fábio estava usando; somente Fábio entrou em contato com o réu; não sabe nada o que aconteceu com a vítima anteriormente. Indagado pela defesa, disse que a pessoa que está com ele nas imagens captadas é o réu Fábio.

Interrogado, o réu Davi negou os fatos; que foi preso porque adquiriu um celular descarregado e o levou para casa de sua irmã; que momentos depois sua irmã disse que o celular era roubado e que tinha entrado em contato com a vítima; que desconhecia a procedência do celular e que ia pagar R\$ 120,00 (cento e vinte reais) de uma pessoa chamada Gabriel. Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que não conhece nenhum dos réus; que quando soube da procedência do celular, pegou o aparelho e tentou devolvê-lo; que não conhece a vítima; que não sabe onde é Louveira. Indagado pela defesa, disse que o nome da pessoa que lhe vendeu o celular era Guilherme.

Pois bem.

A ação procede em parte.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 8/9/76-78); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 18/79/80); Auto de Depósito (fls. 81) Auto de Entrega (fls. 97) Auto de Reconhecimento (fls. 96/114); Relatório de Investigação (fls. 40-54/59-64/104-106/115-118); Laudo Pericial (fls. 121-124/228/229/343-348/442-444/502-508) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação a autoria, o acusado Davi deve ser absolvido. Não há nos autos elementos que comprove a participação dele na empreitada criminosa. Ele negou veemente os fatos e não foi reconhecido pela vítima. Ademais o acusado Marcus, negou a participação de Davi no crime.

Já o réu Marcus deve ser condenado nos termos da denúncia. O próprio Marcus confessou parcialmente os fatos. Disse que sua participação foi apenas passar o cartão da vítima nas lojas do shopping, que não sabia da arma de fogo e que a vítima estava amarrada no porta-malas do veículo Honda; no entanto no relatório de fls. 40/54, da polícia civil, são nítidas as imagens do veículo GOL de propriedade do acusado Marcus, entrando no shopping logo em seguida ao veículo Honda Civic, onde a vítima estava amordaçada e amarrada dentro do porta-malas. Ademais, nesse mesmo relatório há imagens do acusado Marcus, na companhia de outro indivíduo entrando em uma loja do shopping e pagando o estacionamento. Por fim, dentro do Honda Civic foi encontrada anotações com o telefone de Marcus e na casa do acusado Marcus foi encontrado um relógio de propriedade da vítima e "enforca gatos", além da roupa que ele estava usando durante a empreitada criminosa.

Portanto, conclui-se que o acusado tinha plena ciência e anuiu com a conduta criminosa dos outros roubadores, ainda que não identificados, além de ter pleno conhecimento da restrição de liberdade da vítima, afastando o pedido de desclassificação para o crime de favorecimento feito pela defesa do acusado Marcus. As majorantes do emprego de arma e do concurso de agentes, a despeito do esforço da combativa Defesa, restaram bem comprovadas, pois existe expressa referência da vítima à participação de pelo menos três elementos no roubo e à utilização de arma

de fogo, afinal, a vítima afirmou que, um dos réus estava armado, circunstância suficiente para a caracterização das causas de aumento de pena, ainda que as armas não tenham sido apreendidas e periciadas.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência: "A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. É desnecessária a apreensão e a perícia da arma imprópria empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, já que o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes. 3. Ordem denegada." (HC 110746, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 13/11/2012, Processo Eletrônico DJe-242, Divulg 10-12-2012 Public 11-12-2012). "Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EResp- 7 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação nº 0009999-31.2017.8.26.0050 - São Paulo Apelante: Alex Gaspar Cavalheiro Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo Voto nº 9991 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).

Também restou configurada a majorante prevista no § 2º, inciso V, do artigo 157, do Código Penal. A vítima relatou que os réus restringiram sua liberdade por horas dentro do porta-malas do Honda Civic de sua propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DA DEFESA TÉCNICA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, DESCRITA NOS TERMOS DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS, OU A REDUÇÃO DO SEU QUANTUM NA FRAÇÃO DE 1/3. PRETENDE, AINDA, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL, ANOTADO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. POR FIM, POSTULA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DA ANÁLISE PROBATÓRIA CARREADA AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUÍZO, TEM-SE EVIDENCIADO A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO PELO ACUSADO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA, QUE ATRAVÉS DO MATERIAL COLHIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DO ROUBO, PRECISAMENTE NO VIDRO DA SUA CAIXA DE RELÓGIOS, IDENTIFICOU AS DIGITAIS DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, AS QUAIS FICARAM TRANCADAS NO QUARTO POR APROXIMADAMENTE UMA HORA, TEMPO SUPERIOR, AO INDISPENSÁVEL PARA A SUBTRAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA BASTANTE RELEVÂNCIA COM ELEVADÍSSIMO VALOR DE PROVA EM SE TRATANDO DE CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ACOLHIMENTO DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, POSTO QUE EMBORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DEVE-SE ESTABELECEER UMA PROGRESSÃO HOMOGÊNEA ENTRE AS CINCO MAJORANTES, DE MODO QUE HAVENDO UMA O ACRÉSCIMO SERÁ DE 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NA HIPÓTESE VERTENTE, DIANTE DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O ACUSADO MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA PRATICOU EFETIVAMENTE SUBTRAÇÕES CONTRA PATRIMÔNIOS DISTINTOS, TENDO COMO CENÁRIO O MESMO CONTEXTO FÁTICO, AFETANDO PERTENCES PESSOAIS DO CASAL, OU SEJA, JOIAS E BIJUTERIAS DA MULHER E DIVERSOS RELÓGIOS DO HOMEM. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, A FIM DA ELABORAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, CONFORME A NORMA EXPRESSA NO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUSADO QUE POSSUI SEIS ANOTAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DO MESMO MODO NÃO SE VISUALIZA A OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O TIPO PENAL SE CONSUBSTANCIA NA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, SENDO O ROUBO À RESIDÊNCIA, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE ALÉM DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS, RETIRA TAMBÉM A PAZ DO

LOCAL ONDE AS PESSOAS GERALMENTE TENDEM A SE SENTIR MAIS SEGURAS. POR OUTRO LADO, NECESSÁRIO FAZER UM PEQUENO REPARO NO TOCANTE A CONSIDERAÇÃO DA CONDENAÇÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO, DIANTE DA VEDAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA Nº 444 EDITADA PELO EXCELSO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO TAMBÉM, NA ALEGAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO ACUSADO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, SEM QUE TENHA SIDO ELABORADO LAUDO MÉDICO PERICIAL CAPAZ DE CLARAMENTE ATESTAR QUANTO A PERSONALIDADE DO AGENTE DELITUOSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ASSENTÁ-LA DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MODIFICADA. (TJ-RJ - APL: 00065978620148190002 RJ 0006597-86.2014.8.19.0002, Relator: DES. SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2015 14:09) HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DOAUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de majoração da pena pela reincidência, a jurisprudência desta Corte tem se inclinado no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação dessa agravante, deve ser devida e concretamente fundamentada, o que não se verifica na espécie dos autos. 2. Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 3. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 4. Ordem parcialmente concedida apenas para diminuir a exasperação da pena do acusado Bruno de Olinda Andrade, pela reincidência, à fração de 1/6, tornando a reprimenda desse paciente definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. (STJ - HC: 197684 RJ 2011/0033512-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) Sendo assim, é medida de rigor a condenação do réu, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena.

ARTIGO 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, I, DO CP. Na primeira fase da dosimetria, aumento as penas em 1/6, haja vista que a vítima relatou que foi agredida pelos roubadores, tendo seu rosto empurrado várias vezes, configurando que o crime extrapolou a sua tipicidade normal, resultando a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, está presente a atenuante da menoridade relativa, e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", já que a vítima era maior de 60 anos na data dos fatos. Nesse caso, faço a compensação entre ambas, mantendo as penas no patamar acima fixado. Na terceira fase é preciso reconhecer que existem duas majorantes. Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Nesses termos, o concurso de três agentes e a restrição de liberdade da vítima a tolheram de qualquer possibilidade de resistência. Por estas razões, o aumento nesta fase não pode ser no mínimo, porque a forma como o crime foi praticado demonstra maior periculosidade apresentada pelo acusado, o que vem a agravar a reprovação de seus atos, portanto aumento as penas em 2/5, resultando as penas em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 15 dias-multa. Ainda em razão do §2º-A, aumento, ambas as penas em 2/3, em razão do emprego de arma de fogo, resultando as penas em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal ao acusado por falta de requisito objetivo e porque o crime de roubo é violento, gravíssimo,

assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando praticado com emprego de arma, no caso, que tem potencialidade lesiva para matar alguém. Nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP, fixo o regime inicial fechado (CP, art. 34), porque é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência no presente caso, e considerando, notadamente, a quantidade de pena e a reincidência. Ressalte-se que a audácia e índole perniciososa do agente decorre da própria conduta, que atormenta a população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico por longo período, permanecendo traumatizada e reclusa na própria residência, com drástica mudança de hábitos, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume maior relevância diante de roubo praticado no interior de residência, com privação à liberdade das vítimas por longo interstício e emprego de arma de fogo a evidenciar covardia e perversidade potencializando o temor insito ao crime, com a correlata intensificação do trauma, a par do concreto acentuado risco de morte em face do artefato aludido). A providência afigura-se absolutamente necessária inclusive diante de réu primário, porquanto o delito praticado traz marcante intranquilidade, denotando não ter o agente compromisso com regras de convivência social, deixando de merecer afago do Estado, pelo menos antes de se submeter ao regime de retiro pleno como forma de angariar confiança e, assim, ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente abalada em face da conduta típica cometida (TJESP, Apelação Criminal nº 990.10.199982-0, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO). Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).

Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: "Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido" (STF, HC nº 74.536-9).

Relembre-se que o emprego de arma de fogo, por si só, já bastaria não só para ensejar a majoração das basilares acima do mínimo, como, também, impor o regime prisional mais gravoso, consoante julgados antes colacionados. Àqueles precedentes, some-se recentíssima decisão da Superior Instância na mesma esteira: "Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes" (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente demanda penal para CONDENAR MARCUS VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA, a pena segregativa de 10 (dez) anos, 10 (dez)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pena pecuniária de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal. E ABSOLVER o acusado DAVI LIMA RUAS, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvara de Soltura Clausulado em favor do acusado Davi.

Deixo de reconhecer ao réu Marcus o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação de sua prisão cautelar. Além do que, respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória; em casos tais, assim se posiciona o STJ: Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação (RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446). Anote-se, ademais, que o réu é reincidente, levando a crer que, em liberdade, pode voltar a delinquir.

Assim, recomende-se o réu Marcus na prisão em que se encontra e expeçam-se guias de recolhimento, encaminhando-as, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no Rol de Culpados.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Louveira, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA